

0001896-98.2022.8.26.0619

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... de indevida falta de cobertura de furto em residência por culpa do estipulante requerido - Sentença de procedência em parte, afastada a indenização por danos morais - Irresignação do autor - Descabimento - A simples recusa de cobertura securitária não configura, em regra, dano moral indenizável - Mero aborrecimento e frustração pela inexecução da apólice não implica violação aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Visconde do Rio Branco, 71, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001896-98.2022.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001896-98.2022.8.26.0619

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Tereza Voltarelli Bedim

Requerido:

Zurich Santander Brasil Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, "caput", da Lei 9.099/95.

Fundamento e Decido.

O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas, bastando os documentos juntados e as alegações das partes para o pronto desate do litígio.

Almeja a parte autora indenização securitária, referentes a danos ocasionados em seu imóvel, após chuvas com ventos fortes, que causou a queda de uma árvore sobre o telhado da sua casa, bem como indenização por danos morais e perdas e danos. Alega que pediu indenização diretamente à parte reclamada, entretanto teve seu pedido rejeitado, por alegação de que sua residência estava situada em local comercial. Por seu turno, a parte reclamada alega, em suma, que não restou demonstrado que os danos noticiados pela autora decorreram de vendaval. Sustentou se tratar de um imóvel misto, cuja cobertura encontra-se excluída. Discorreu sobre a legalidade da limitação do risco. Alegou não ser cabível a condenação em danos materiais ou morais. Requereu a improcedência dos pedidos.

No mérito, e, de início, afirmo que a parte autora se enquadra perfeitamente no conceito do artigo 2º, do CDC, enquanto a atividade da parte requerida tem perfeito enquadramento no artigo 3º daquele mesmo Codex.

Assim, dispõem os artigos em tela:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços”.

Diante disso, tratando-se de relação de consumo, e estando presentes os requisitos do artigo 6º, VIII, do CDC, - caracterizados pela verossimilhança das alegações, extraídas pela prova documental que acompanha o pedido e hipossuficiência da parte autora, notadamente técnica - a inversão do ônus da prova é de rigor.

Embora não questione a existência e vigência do contrato, a negativa de cobertura está lastreada na tese de que a parte requerente não demonstrou a ocorrência do vendaval. Além disso, afirma que há exploração comercial no local, tratando-se de imóvel misto, o que afastaria a cobertura contratual.

Com relação ao primeiro argumento, ou seja, a não demonstração de vendaval pela parte segurada, este não deve prosperar. Com efeito, ao enviar resposta à autora, a seguradora informou que a exclusão da indenização se deu unicamente em razão da constatação de que no local funciona atividade comercial (fl. 07 e 20).

Frise-se assim, que a parte requerida não exigiu qualquer comprovação da autora quanto ao vendaval quando da resposta apresentada, não se justificando que agora haja novo critério antes não estabelecido para a negativa, em razão da boa-fé objetiva.

Além disso, há nos autos laudos técnicos (fls. 63/65) que apontam que os danos aos aparelhos eletrônicos da requerente decorreram de oscilações elétricas, sendo o que basta para configurar a responsabilidade da ré, conforme apólice acostada às fls. 153/154 e 155/156.

Além disso, não se justifica a recusa, alegando que no imóvel da autora há exploração comercial.

Frise-se que a requerente afirmou que já utilizou o seguro por 2 ou 3 vezes, sem que obtivesse qualquer problema. Ademais, de acordo com as fotos colacionadas nos autos (fl. 49/52, 81/93), denota-se claramente que o imóvel funciona como residência da requerente, não tendo a parte ré demonstrado exercício de atividade comercial no local.

Além disso, os materiais danificados são próprios aos imóveis residenciais, reforçando que o bem tem notória e indisfarçável destinação residencial. Ademais, o fato de na região existirem prédios destinados à atividade comercial, não pode afastar seu direito ao recebimento da indenização, eis que não demonstrado o enquadramento do imóvel da requerente em tal situação, ou que a requerente omitiu tal informação na contratação do seguro.

Como cediço, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta das características do produto (art.; 06, inciso III, do CDC). Assim, caso eventualmente funcionasse estabelecimento comercial no imóvel da autora, cabia à parte ré demonstrar que a consumidora foi devidamente informada e orientada acerca do seguro adequado às suas necessidades.

Portanto, adquirido o serviço pela autora e paga a devida contraprestação, nasce a legítima expectativa de usufruir do que foi contratado.

Nesse contexto, são pertinentes as lições do Desembargador Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, para quem "(...) IV. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação. Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação

contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato)." (Acórdão 1168030, 07148415120188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019).

Assim, a autora contratou o serviço e efetivou a devida contraprestação, não sendo razoável que seu direito à indenização seja excluído, simplesmente pelo fato de imóveis próximos funcionarem como prédio comercial, sobretudo porque não se demonstrou que no imóvel da requerente funcione atividade econômica, ou que tal impedimento tenha sido apresentado durante a contratação.

Por esses fundamentos, acolhe-se a pretensão indenizatória, condenando-se a requerida ao pagamento dos valores apontados pela requerente, os quais não receberam efetiva impugnação pela seguradora (art. 373, II, CPC), acrescidos de correção monetária, pela tabela prática do TJSP, segundo o enunciado pela Súmula 43 do STJ, além de juros de mora legais devidos a contar da citação, autorizado o desconto da franquia obrigatória.

De outro giro, pretende a parte requerente a condenação da seguradora em "perdas e danos" relativos aos juros e encargos do cartão de crédito, alegando que "pagou uma parte dos gastos dos danos causados em seu cartão de crédito, que também é da requerida, e como não foi ressarcida, não adimpliu a dívida, tendo que realizar acordo e pagar juros e encargos que não concorda" (sic).

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves (2017), "As perdas e danos compreendem, pois, o dano emergente e o lucro cessante. Devem cobrir todo o dano material experimentado pela vítima. Dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima. É, por exemplo, o que o dono do veículo danificado por outrem desembolsa para consertá-lo. Representa, pois, a diferença entre o patrimônio que a vítima tinha antes do ato ilícito e o que passou a ter depois. Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado. Há casos em que a indenização já vem estimada no contrato, como acontece quando se pactua a cláusula penal compensatória". Destaquei.

Com efeito, em que pese as alegações da demandante, as perdas e danos aventados não possuem nexo de causalidade com a negativa de indenização securitária pela ré, mas pelo não pagamento do cartão de crédito, que acabou ensejando juros e encargos. Ainda que assim não fosse, não foram colacionadas as faturas, nem trazidas aos autos planilhas de débito demonstrando o efetivo valor dos danos emergentes, não sendo possível o acolhimento por mera estimativa da requerente.

Ademais, as perdas e danos reclamam efetiva comprovação, sob pena de se viabilizar o enriquecimento ilícito da autora. Deste modo, em que pese inexistir forma específica para comprovação dos fatos alegados, não há como se presumir as perdas e danos, sem que sejam trazidas informações sólidas a respeito.

Por fim, não é hipótese de dano moral indenizável.

Como é sabido, dano moral pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado. Destaca-se a conhecida lição de Sérgio Cavalieri Filho, para quem "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." ("Programa de Responsabilidade Civil", 2ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 78).

Não se nega que a recusa de cobertura securitária gera decepção e aborrecimento pela quebra da expectativa, não, contudo, abalo moral indenizável.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o

descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (RESP n. 876.527/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 28.4.2008) (STJ; AgRg-AgRg-Ag 1.033.070; Proc. 2008/0068993-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior; Julg. 16/09/2010; DJE 30/09/2010).

Além disso, em que pese a afirmação da autora de que seu nome foi enviado aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da conduta da ré, não é possível aferir, de forma específica, os lançamentos no cartão de crédito da requerente (fls. 13, 46), a fim de comprovar que se referem aos gastos indicados na inicial, destacando-se que a negativação possui como descrição "cartão de crédito".

Frise-se que o nome da autora foi negativado em razão de sua conduta de ter contraído pagamento à crédito e não ter honrado com o pagamento, obrigação esta devida pela requerente em razão de negócio jurídico realizado entre a autora e o banco, não sendo cabível imputar a negativação à conduta da parte ré.

Ora, o ônus da prova em tal caso pertence à autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Preleciona, acerca do tema, Vicente Greco Filho:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito." (Direito Processual Civil Brasileiro, 11. ed., Saraiva, v. II, 1996, p. 204).

Simples alegação do fato, portanto, não basta para que o Julgador o enquadre na norma jurídica. Imprescindível à comprovação de veracidade da qual se extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas, o que não se tem nos autos.

Assim, ausentes os pressupostos para a configuração do dever de reparação, não há como se reconhecer a ocorrência de dano moral no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Parcial procedência - Apelante que busca reparação por danos morais oriundos de negativa de indenização securitária - Negativa da seguradora fundamentada, ainda que erroneamente, por crer que no imóvel funcionava também oficina mecânica, o que excluiria a cobertura do seguro residencial contratado - Mero inadimplemento, sendo certo que não foi imputada ao segurado ação fraudulenta ou outro fato que impactasse seus direitos da personalidade - Danos morais incabíveis - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1027009-29.2020.8.26.0224; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2022; Data de Registro: 18/11/2022). Destaquei.

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - SEGURO RESIDENCIAL - Alegação de indevida falta de cobertura de furto em residência por culpa do estipulante requerido - Sentença de procedência em parte, afastada a indenização por danos morais - Irresignação do autor - Descabimento - A simples recusa de cobertura securitária não configura, em regra, dano moral indenizável - Mero aborrecimento e frustração pela inexecução da apólice não implica violação aos direitos de personalidade - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desta Corte - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0008119-70.2010.8.26.0269; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2015; Data de Registro: 16/06/2015). Destaquei.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por TEREZA VOLTARELLI BEDIM e condeno a ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, ao pagamento de indenização securitária, no valor de R\$ 5.738,00 (cinco mil, setecentos e trinta e oito reais), acrescidos de correção monetária (tabela prática do TJSP) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), além de juros de mora legais devidos a contar da citação, autorizado o desconto da franquia obrigatória. Por fim, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

À zelosa serventia, proceda-se a retificação do polo passivo, tal como pretendido

pela parte (fls. 137/138).

Nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995, não há condenação do vencido ao pagamento de custas, taxas ou despesas processuais e nem mesmo de honorários advocatícios.

Eventual recurso inominado poderá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da intimação da sentença, nos termos do artigo 42, "caput", da Lei nº 9.099/1995, combinado com a Lei 13.728/2018.

Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, o preparo, sob pena de deserção, será efetuado, independente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso e em consonância com os valores disciplinados no o artigo 698 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, ou seja, a soma dos valores constantes dos incisos I (1% sobre o valor da causa), II (4% sobre o valor da causa) e IV (caso não haja condenação) ou a soma dos valores constantes dos incisos I (1% sobre o valor da causa), III (4º sobre o valor da condenação) e IV (caso haja condenação). Existindo mídia ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa de porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (art. 1.275, § 3º, das NSCGJ), observado a gratuidade, se o caso.

Nos termos do art. 745, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, fica a parte vencida desde já intimada para cumprir a sentença, efetuando o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da sentença, sob pena de a dívida ser acrescida de multa de 10% (dez por cento). Não efetuado o pagamento do débito, intime-se a parte interessada para apresentar requerimento de cumprimento de sentença por peticionamento eletrônico, de acordo com o Provimento CG nº 16/2016 e Comunicados CG nºs 1632/2015 e 438/2016, arquivando-se os autos de conhecimento.

Em caso de depósito nos autos para cumprimento da condenação (antes de instaurada a execução), expeça-se mandado de levantamento.

Publique-se e Intimem-se.

Taquaritinga, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA